



PUTUSAN
Nomor 4650 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CABANG PALANGKARAYA**, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN Kementerian Keuangan R.I., Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, berkedudukan di Jalan G. Obos, Km. 1, Nomor 19, Palangkaraya, bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan R.I. dalam hal ini memberi kuasa kepada R.B. Sigit Budi Prabowo, Kepala KPKNL Palangka Raya, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan G. Obos, Km. 1, Nomor 19, Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;
 - II. **PT BUANA FINANCE**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Yannuar Alin, berkedudukan di Kantor Pusat Chaze Plaza, 17th, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 21, Jakarta, **c.q. BUANA FINANCE Cabang Palangkaraya**, berkedudukan di Jalan R.T.A. Milono, Km. 2,5, Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bistok Manurung, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Buana Finance Tbk, beralamat di Tokopedia Tower-Ciputra World 2 Jakarta, Unit 38A-F, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kaveling 11, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023;
- Pemohon Kasasi I, II;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 4650 K/Pdt/2023



L a w a n :

1. **PERRY L. RIWEY**, bertempat tinggal di Jalan R.T.A. Milono, Km. 6,5, Nomor 139 D, RT 004, RW 015, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
2. **EVINALITA, S.Pd., M.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan R.T.A. Milono, Km. 6,5, Nomor 139 D, RT 004, RW 015, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Kartika Candrasari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Kartika Candra and Associates, beralamat di Jalan Dr. Murjani, Nomor 16, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023;
Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **NOTARIS R.A. SETIYO HIDAYATI, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Suprpto, Nomor 8, Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Rosandi, S.Sos., S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Rumah Hukum Rosandi & Rusnawati, beralamat di Jalan S. Parman, Komplek Pertokoan, Nomor B7, RT 02, RW 17, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022;
2. **H. ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Rawi, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 4650 K/Pdt/2023



3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

KOTA PALANGKA RAYA, yang diwakili oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya, Ir. Y. Budhy Sutrisno, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 10, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maria Isabella, S.H., M.Si., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 10, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 14 Tahun tertanggal 11 April 2014 dan segala akibat hukumnya adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, tunai dan seketika untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat senilai Rp217.647.200,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) atas pembayaran angsuran dan denda keterlambatan terhitung sejak periode Mei 2014 sampai dengan Februari 2016, dan kerugian *immateriil* yang disebabkan rasa sakit hati dan

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 4650 K/Pdt/2023



kecewa yang luar biasa atas penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaannya, kerugian waktu, tenaga, dan pikiran yang telah terkuras serta status BI *checking* Para Penggugat menjadi *collect 5* (daftar hitam) yang apabila dinilai dengan uang senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2983 kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat/tanpa kewajiban lain dalam bentuk apapun, bila perlu pengembalian dilakukan secara paksa dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan bukti hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2992, Nomor 2993, Nomor 2994 secara sukarela dan tanpa syarat/tanpa kewajiban lain dalam bentuk apapun, bila perlu pengembalian dilakukan secara paksa dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) yang dikuasai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat III, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atas:
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2992/Langkai terdaftar atas nama Evinalita, S.Pd., M.Pd., luas tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 4305, tanggal 9 Maret 2010;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2993/Langkai terdaftar atas nama Evinalita, S.Pd., M.Pd., luas tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 4306, tanggal 9 Maret 2010;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2994/Langkai terdaftar atas nama Evinalita, S.Pd., M.Pd., luas tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 4307, tanggal 9 Maret 2010;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2983/Langkai terdaftar atas

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 4650 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Evinalita, S.Pd., M.Pd., luas tanah 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor 4296, tanggal 9 Maret 2010;

- b. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset Para Tergugat baik benda berwujud, tidak berwujud, maupun terhadap benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang tercatat kepemilikannya atas nama masing-masing Para Tergugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding dan/atau kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- a. Eksepsi kompetensi relatif (*relative competentie*);
- b. *Exceptio non adimpleti contractus*;
- c. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, karena Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian dengan dalil perbuatan melawan hukum, sedangkan objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah perjanjian;
- d. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, karena Para Penggugat salah mencantumkan alamat Tergugat I dalam gugatan *a quo*;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 4650 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, karena tidak menjabarkan dasar perhitungan ganti rugi yang dimintakan kepada Para Penggugat, sehingga dasar perhitungan ganti rugi kabur dan tidak jelas;
- f. Para Penggugat tidak menguraikan secara terperinci hubungan dasar hukum dan dasar fakta dalam gugatan *a quo*;
- g. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Penggugat tidak menarik Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam gugatannya;
- h. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Penggugat tidak menarik Kantor Jasa Penilai Publik sebagai salah satu pihak dalam gugatannya;

Eksepsi Tergugat II:

- a. Eksepsi kompetensi relatif;
- b. Eksepsi gugatan *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- a. *Error in persona*;
- b. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
- c. *Exception res judicata* atau *ne bis in idem*;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi *persona stundi non iudicio*;
3. Eksepsi *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah wanprestasi;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 4650 K/Pdt/2023



3. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah debitur yang tidak memiliki iktikad baik;
4. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa kewajibannya kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah sebesar Rp1.129.251.065,96 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam puluh lima rupiah sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

Angsuran Tertunggak	Rp552.921.925,19
Denda Keterlambatan	Rp570.829.140,77
Biaya Lain-Lain	Rp5.500.000,00
Total	Rp1.129.251.065,96

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak tanggal diputuskannya perkara;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar dapat diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 18 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara (Konvensi):

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 4650 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.402.000,00 (dua juta empat ratus dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt/2023/PT PLK, tanggal 4 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 18 Januari 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 14 Tahun tertanggal 11 April 2014 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar ganti rugi *immateriil* kepada Para Pembanding semula Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2983 kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat/tanpa kewajiban lain dalam bentuk apapun, bila perlu pengembalian dilakukan secara paksa dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan bukti hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2992, Nomor 2993, Nomor 2994 secara sukarela dan tanpa syarat/tanpa kewajiban lain dalam bentuk

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 4650 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun, bila perlu pengembalian dilakukan secara paksa dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II masing-masing pada tanggal 26 April 2023, 2 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 12 Juli 2022, 17 April 2023, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 10 Mei 2023, 15 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Plk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 24 Mei 2023, 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 24 Mei 2023, 15 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I, II meminta agar Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dh. Turut Tergugat II;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 4650 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 24/Pdt/2023/PT PLK, tanggal 4 April 2023 *juncto* Pengadilan Negeri Palangkaraya 112/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 18 Januari 2023 dan mengadakan sendiri dengan amar putusan yang menyatakan:

Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi I dh. Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi I dh. Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Plk;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu PT Buana Finance, Tbk (dahulu Terbanding I/semula Tergugat I) tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Buana Finance, Tbk tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 24/Pdt/2023/PT PLK, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 18 Januari 2023;

Dan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I (*obscuur libel*) untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 4650 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/Pdt.G/2022/PN Plk;

4. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil Pemohon Kasasi, dahulu Terbanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 14 Tahun 2014 tertanggal 11 April 2014 yang dibuat antara Tergugat I dengan Para Penggugat adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;
5. Menyatakan sah dan berharga pengikatan jaminan atas tanah dan bangunan dengan hak tanggungan sesuai dengan undang-undang hak tanggungan atas tanah yang menjamin perjanjian pembiayaan konsumen Para Penggugat dan Tergugat I;
6. Menyatakan sah dan berharga lelang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Terbanding I/Tergugat I dalam menjalankan hak preferennya sebagai pemegang hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh Para Penggugat yang menjamin perjanjian kredit Para Penggugat dengan Tergugat I dengan nilai yang didasari pada nilai KJPP;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah wanprestasi;
3. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah debitur yang tidak memiliki iktikad baik;
4. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa kewajibannya kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah sebesar

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 4650 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.129.251.065,96 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam puluh lima rupiah sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

Angsuran Tertunggak	Rp552.921.925,19
Denda Keterlambatan	Rp570.829.140,77
Biaya Lain-Lain	Rp5.500.000,00
Total	Rp1.129.251.065,96

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak tanggal diputuskannya perkara;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 5 Juni 2023, 7 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 24 Mei 2023, 15 Mei 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 5 Juni 2023, 7 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Palangkaraya, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, dimana Para

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 4650 K/Pdt/2023



Penggugat terbukti telah wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 14 tanggal 11 April 2014, sehingga objek jaminan yang dijaminan oleh Para Penggugat dengan Hak Tanggungan telah dilakukan lelang oleh Turut Tergugat II (Kantor Lelang Cabang Palangkaraya) yang pemenang lelangnya adalah Tergugat III (H. Abdul Rahman);

Bahwa keberatan Para Penggugat tentang pembebanan hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat I (PT Buana Finance) tidak beralasan, karena pembebanan tersebut telah sesuai dengan Pasal 13 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 14 tanggal 11 April 2014 yang pada pokoknya menyepakati bahwa jaminan menggunakan lembaga Hak Tanggungan;

Bahwa sebagaimana di dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah pula mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya meminta Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk dinyatakan wanprestasi disertai dengan tuntutan ganti rugi berupa pelunasan seluruh sisa kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, namun di dalam posita gugatan rekonvensinya tersebut ternyata Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara rinci mengenai ganti rugi tersebut, dimana hal ini menjadikan gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi tidak jelas dan sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku, oleh karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CABANG PALANGKARAYA dan Pemohon Kasasi II PT BUANA FINANCE dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 24/Pdt/2023/PT PLK, tanggal 4 April 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 18 Januari 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 4650 K/Pdt/2023



disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CABANG PALANGKARAYA** dan Pemohon Kasasi II **PT BUANA FINANCE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 24/Pdt/2023/PT PLK, tanggal 4 April 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 18 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 4650 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 4650 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)